

【제 목】 : 계약사무처리 미흡(주의)

【내 용】

가. 법인과 수의계약 시 필요 서류 미첨부

- 「계약사무처리지침」에 따르면 법인과 수의계약을 체결하려는 경우에는 해당 법인으로부터 ‘퇴직자 재직여부 확인서’ 및 ‘법인 임원명단’을 제출받아 수의계약 체결 제한대상에 해당하는지 확인하도록 되어 있다.

☞ 참고자료: 【계약사무처리지침】

제25조(수의계약) ①~②(생략)

③ 제1항에도 불구하고 계약부서의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수의계약을 체결하여서는 아니 된다.

1. ~3. (중략)

④ 계약담당자는 법인과 수의계약을 체결하려는 경우에는 해당 법인으로부터 별지 제 15호 서식의 퇴직자 재직여부 확인서 및 법인 임원명단을 제출받아 제3항 각호에 해당하는 사람이 없음을 확인하여야 한다.

- 이에 감사 대상기간 동안 서울지원의 수의계약 체결 현황을 점검한 결과, 【표1】과 같이 총 5건에 대하여 법인과 수의계약을 체결 하면서 필요 서류를 제출받지 않은 사실을 확인하였다.

【표1】 법인과 수의계약 체결 시 필요 서류 누락

연번	부	사업명	퇴직자 재직여부 확인서	법인 임원 명단
1	◇부	2021년도 홍보물품 제작(구매)	×	×
2	◇부	2022년도 홍보물품 제작(구매)	○	×
3	◇부	청년 건강관리 KIT 제작(구매)	×	×
4	◇부	서울지원 화장실 위생기기(비데) 렌탈 용역	○	×
5	◎부	2022년 신경차단술 심사방안 교육	×	×

나. 검수기간 미 준수

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제55조에 따르면 계약상대자의 계약이행완료 사실을 통지받은 날로부터 14일 이내, 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시*한 경우에는 7일 이내에 검사(검수)를 완료하도록 하고 있다.

* 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령의 수의계약 등 한시적 특례 적용기간에 관한 고시」 (기획재정부고시 제2020-11호, 2020. 5. 1.)

☞ 참고자료: 【국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령】

제55조(검사) ① 법 제14조제1항에 따른 검사는 계약상대자로부터 해당 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 14일(「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호의 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시한 경우에는 계약상대자로부터 해당 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 7일)이내에 완료해야 한다. 다만, 기획재정부장관이 정하는 경우에는 7일(본문에 따라 7일 이내에 검사를 완료해야 하는 경우에는 3일)의 범위에서 그 검사기간을 연장할 수 있다.

② ~ ⑦ (생략)

- 이에 감사 대상기간 동안 서울지원의 검수 내역을 점검한 결과, 【표2】와 같이 총 10건에 대하여 법정기한을 초과하여 검수가 진행된 사실을 확인하였다.

【표2】 검수기간 미 준수 내역

연번	부	사업명	계약금액(원)	납품일자	검수일자	검수기간
1	◇부	서울지원 사옥이전 기념 행사 기념품 제작	2,891,000	2019. 10. 30.	2019. 12. 4.	35
2	◇부	사옥 옥외 간판(18층) 제작	21,120,000	2019. 10. 31.	2019. 12. 3.	33
3	◇부	사무용 소모품(복사용지) 구매	1,750,000	2019. 11. 20.	2019. 12. 12.	22
4	◇부	사무용 비품 폐기용역	5,698,000	2020. 1. 19.	2020. 2. 10.	22
5	◇부	사무용 비품 구매	44,241,500	2020. 1. 19.	2020. 2. 11.	23

연번	부	사업명	계약금액(원)	납품일자	검수일자	검수기간
6	◇부	사무용 비품 구매	60,473,290	2020. 6. 13.	2020. 6. 29.	16
7	◇부	사무용 비품 구매 대금지급(파티션)	7,330,700	2020. 6. 5.	2020. 6. 29.	24
8	◇부	서울지원 18층 사무환경 구축공사(건축)	397,513,000	2020. 6. 16.	2020. 6. 29.	13
9	◇부	옥외간판 등 제작 및 설치 용역	9,812,000	2020. 9. 29.	2020. 11. 4.	36
10	◇부	통합 엽서 제작	2,747,250	2022. 2. 10.	2022. 2. 22.	12

【조치할 사항】

- 서울지원장은 향후 계약사무처리 시 관계법령 및 규정에 따라 업무를 철저히 하시고, 관련자에게는 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)